

מסורת הש"ס

(א) יצמות סו: כמותו ק. קדושין מב, טו ז"א ובורר, ג] נפי מן הכאן, ד] כמותו ג: לעיל ג. מדרס ס: (ט) [כמותו ב: לעיל ג, ו] מתיא: למיטק של, ו] ונק כמותות ק-], (ח) בדפוס' הכא משמע, (ט) ויזע' מוס' כמותו ק: ד"ה בוררין ומוס' קדושין מב. ד"ה ובוררין ומוס' ב"ב קו: ד"ה ושתאל], י] ס"א דרב נחמן עיי רש"י, (יא) בדפוס' אפי"ג דממונה טעו,

הגהות הב"ח

(א) גפ' קרי באורניינו: (ב) הוב' ד"ה יומינן וכו' לעובר דמתעלה חלקן:

מוסף רש"י

בית דין מעמידין להן אפוטרופוס: לכל אחד ואחד מן הקטנים (כמותות יפה, ובוררים להן חלק יפה, ובורר כל אפוטרופוס חלק אחד יפה לחלקן (יבמות טו) לכל אחד, יפה לה ויהא לה (קדושין טב). כל אפוטרופוס למיטק שלו (כמותות ק), הגדילו: קיימתי, ויכולין למחות, ומהניח חלקה לפירות דעד מחלה (יבמות טו), גורלה, טויה, (מתהדרין צה), הייא, מהי, (שבת קס), ופסקיה מברא, מעבר המס שאלא מלא בית המערות (גרעיל ג), הכהר הפסקה, שהמה המעורות מזל העיר ולא יכול לעבור (כמותות ב), חזו דאתאי, שגחמי, (מס' לא שמיא מחייב, דלא מסי) עד הכא ואין טענה אונס נתנאי גיטין למימר אינטיא, אז נמי יש אונס בגיטין, הא אוקימנא בשמעתא קמייתא דכמותות דהאי אונסא דשתי הא ואינטי ליה לאבטיי (גרעיל ג), והוי גיטא ואס רתמא מינשא לאחר וחס לכמותה נפקתא אונס (כמותות ב), אין אונס בגיטין, אין טענה אונס בגיטין (כמותות ב), אין אונס יוכל לעשון אונס נתנאי של גט (גרעיל ג),

מוסף תוספות

א. וביין דאפטר שחלוק בדרך שאר החלוקות על הגורל מפני מה מקילין על אי"כ ככל חלוק בלא גורל ובלא שומת ב"ב, שפ"א, ב. במילתא דשייכא ביה, מוס' כמותות ק, ד"ה ובוררין, ג. העובר פוסל אינו מאכיל, ת"ד הניח בנים אלו ואלו אוכלין רשבי' אומר זכרים יאכלו וקבות לא יאכלו וכו' ואיסק תקנתא משום דבעדי' להו חתמא כדרב נחמן, דארינ' דאבא שמואל יתומים שבאו לחלוק בבכסי אביהן וכו' כלומר ונתונין העבדים לחלק הגורלין ונתונין לעובר כגון משאר נכסים, רשבי"א, ג. שאילו היה לו חלק בעבדים לא היו אוחלים בתרומה ושמא היו מכחישיין, ונכשיו שאוכלין עיי' חלוקה זו טיול העובר חלק יפה בבכסים כנגדן ודטבא להו עבדי' להו, רשבי"א, ה. ומוכרין עבדים ליקח שדות, רשבי"א, ו. ב' אחין שחלקין ובה להם אח ממדה"ה, רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין ומפ' רבנו שמואל מקמצין שכל אחד יתן לו שליש מחלקו, ופריך לרב דאמר בטלה מחלוקת, מוס' כמותות ק, ד"ה ובוררין, א. ואת' ומאי שנא דהבא איתא גלויי דעתא טפי מעובדא דלעיל דאמר' דלקיימיה תנאי קא אתי, י"ל אה"צ דאיכא למימר הכי, אלא הכא, ר"ן, ט. דק"ל כוותיה קאמרי', דאפי' מקרי גלויי דעתא אפי"ה לאו מילתא היא, ר"ן,

ימוינן. קטנים: אפוטרופוס.

אפוטרופוס יצורו חלק יפה שלו^[1] שמתוך כך יהיו החלקים שווים:

כח ב"ד. שמינו להם האפוטרופוס: **הסס ממונא**. והפקר ב"ד הפקר: **הכא איסורא**. דל"א ומשום מה כח ב"ד יפה לא אפקעו

רבנן קידושין: **גידול בר רעילאי**:

ונוולא. אורגת: **הא גיעת**. הראהו

לה ולא מסרו לה: **ברוך הטוב והמטיב**. שלא מסרת לה: ולא בטל

גיטא. ואס בלא שליח זה ומסרו לה למחר מגורשת: **גלוי דעתא**.

שאינו חפץ עוד בשליחות זה: **אמר לנו רב שסס**. רב שסס אמר לכם

ואני שמעתי לזבטיל גיטא: **ואלזכיה**

רב שסס **גיטא אחרינא**. אלמא

משום דגליא דעתיה צביטולא: **אטו רב שסס מבטל גיטא דאינטי הוס**.

אפילו גלוי דעתא ליכא דלא לא

אמר אנה צבטלמיה אלא רב שסס

והכא ליכא גלוי דעתא ידידיה: **איטו צבטליה**. ואמר כהדיא ליצטיל:

משום דפנוי. בני אדם המכין

וחוצטין אותו צמלות רב שסס ואומר

לו למא אמה מצטלו אמר להו הכי

רב שסס **זוה כן**: **ירמיה ציראס**. שנה שנית

וכפסו לזרות לכתוב אחר: **אומינו קרי צאודניינו**. שימו קניצת ירק

דק של דלועין צאזניכס שלא תשמעו

ציטולו: **אשור הכו לה הייא**. התחזקו

לתמו מהר: **אשור**. כמו אשרתא

דדייני (לעיל דף טו). וכמו אשרו

חמוץ (ישעיה א) לשון חיזוק: **אטו צבטולי גיטא צעי**. זה שגילה בדעתו

שאינו חפץ בגירושין הגלוי כלום גילה

שהוא בלא להפקיען על ידי ציטול

גט: **לקיימי תנאה צעי**. על ידי

קיום תנאי הוא בלא להפקיע לומר

המניתי לבא עד שלשים ואס לאו יא

גט והכי צחמי וקיימתי תנאי: **אי לא נסיבנא**. כתב גט ונתן לארוסתו

ע"מ שאס לא יכנס עד שלשים וחס

יאה גט: קערינא. בצרכי חופה ואונס

אני: אין טענה אונס. והוי גיטא:

והלכסא כנחמן. דלמר לעיל ציטול

צפני שניס: **והלכסא כנחמן**. נמי

צהא דלמר הלכה כרבי צשמיהן:

והלכתא

נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי משו תלתין יומין אמר להו הא טרחנא

למאי ניחוש לה אי משום אונסא א"י אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא

בגיטא פלוגתא דאביי ורבא הוא ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא לריש ירחא

דאדר ליהוי גיטא כי ממא ריש ירחא דאדר אמר להו אנא לריש ירחא

דניסן אמרי למאי ניחוש לה אי משום אונס אין אונס בגיטין אי משום

גלויי דעתא פלוגתא דאביי ורבא והלכתא כנחמן והלכתא כנחמן

עבדים אוחלים כתרומה ויש לעובר צכך חלק יפה יתח¹ ועוד לא לכל העבדים צאלו לעשות תקנה אלא לחלק הבנים שגולדו ועוד י"י² [ה"מ]

שיש שדות שיכולין לתן לעובר כנגד העבדים שיש כח ב"ד לעשות כן כדלמרי' דהינזינן (לקמן דף נג).³ ושומק הבא לחלוק שלא צדעת חברו

מספקא לר"י אס יכול לחלוק הקרקעות ששייכא קפידא צרוחות ואין לדקדק מהא דלמר צפ' בית כור (ב"ב דף קו:)⁴ אלא מעתה היי בת מלתא

אחי דקיימי ואזול תרי מינייהו ופולגו הכי נמי דצטלה מחלוקת דמשמע שהחלוקה קיימת אע"ג דצקרקע מיירי שהחלוקה צבקרקע קיימת איכא

למימר היינו כשחור וחלקו עמו נפל לו בגורל אותו חלק עצמו שנפל לו בחמילה כשחלקו השנים צלעזיו דלא קיימת חלוקתם אצל מ"מ חזר ומטיל גורל

עס שניהם כאליו צאים לחלק בחמילה⁵): **הרתם ממונא הכא איסורא**. וא"ת א"כ היכי דייק לעיל ממה שחזר רבי ועשה כרשב"ג צהיאי דכמותות

(דף ק).⁶ דחזר צו נמי ממאי דלמר ציטלו מצוטל הא איכא לחלק צין איסורא לממונא וי"ל דרב נחמן דלמר הלכה כרבי צשמיהן הוא דמפלגי צין

איסורא לממונא אע"ג "דרבי גופיה לא מפליג צין איסורא לממונא היכא דטעו מ"מ רב נחמן מפלגי אליצא דרבי אפי' י"י⁷ בממונא דטעו דהא רבי

גופיה חזר צו ככמותות והכא פסיק רב נחמן כותמיה אצל הנהו דלעיל לא מפליג וכי פריך הכא דרב נחמן אדרב נחמן איך יכול להקשות

והא רבי גופיה אדר ציה מצטילו מצוטל כדמוכה הדיא דכמותות אלא דניחא ליה לאקשויי דרב נחמן אדרב נחמן גופיה ועי"ל דהכא מחלק צין

איסורא לממונא דלא טעו אצל לעיל מדמה ממונא דטעו לאיסורא וצפ"צ דקדושין (ד' מב). וצכמותות צפ' אלמנא (דף ק). פריך ארב נחמן דפסיק

הסס הלכה כחכמים מהדיא דיתומים צבאו לחלוק דאית ליה לרב נחמן מה כח ב"ד יפה ומשמי הא דטעו הא דלא טעו ורבי ודאי כשחזר צו מהדיא

דכמותות חזר צו גס מצטילו מצוטל והא דפסיק רב נחמן כרבי צביטלו מצוטל משום דלחיו פוסק צהיאי דכמותות כחכמים: **וא"י משום גלויי**

דעתא פלוגתא דאביי ורבא.⁸ היינו לפי צכרת אציי⁹ אצל רצא קאמר לעיל אטו לצטולי גיטא קצעי לקיימי תנאי קא צעי ולא פליג רצא הכא:

השולח פרק רביעי גימין

לד.

יתומין שבאו להצדיק בו. אומר ר"ת דוקא שניהם רוזנים אצל

אחד רוזה ואחד אינו רוזה לא והיכא שלא צאו שניהם

אלא אחד והשני אינו צפנינו אמר ר"י דחולקין דהא צריש פרק ב'

דקידושין (דף מב). מימיה לה אכלוקת הארץ שהיו שס כמה יונקי

שדים ומיהו אין ראייה גמורה משס

דלאו לגמרי מדמי לה דחלוקת הארץ

היתה על פי הדיצור והיו שס אורים

ותומים [משום הכין] הגדילו אין

יכולין למחות וצפרק אלמנא ציבמות

(דף טו:). דלמר (כולס) זכרים יאכלו

אע"ג דשמא ימאא עובר זכר דעצדינן

תקנתא דרצב נחמן נמי אין ראייה

דהסס שאני דאע"פ שלא צא כי

אס האחד עצדינן להו תקנתא לפי

שיס תקנה גס לעובר י"י¹ ומתעלה

חלקו צכך צמה שיאכלו עצדים של

אלו דכמותות שלא ימוטו דרצב:

בית דין מעמידין להם אפוטרופוס

ובוררים להם בו'. אר"ת וכן

ר"ח דבוררים להס ב"ד דלריך שומת

ב"ד ואפוטרופוס מעמידין להן לשמור

לכל אחד חלקו צפני עצמו דעד

עמה הדי שומר הכל ייחד וצוררין

עיי' גורל דאין טריחומא להטיל

גורלות² ואפילו צגורל שייך לצורר

חלק יפה כגון אס יש שלס שדות

דטוב שיטול כל אחד ואחד שדה אחת

וייהי חלקו צצת אחת מממה שיחלוקו

כל שדה לג' חלקיס וכמה ענייני

צבירות יש צו צחלונות וסולמות

ודרך דיוקא דצבר שאין שייך צו גוד

או איגוד חולקין ומדקדק ר"ת דאי

חולקין אפילו דצבר ששייך צו גוד או

איגוד אמאי דחיק צריש להאי מקדש

(קידושין דף מב:)³. יכולין למחות

צרוחות הוס ליה למימר דיכולין למחות⁴

צגוד או איגוד והא דלא קאמר יכולין

למחות אס טעו צפחות משמות דמכרן

קיים משום דלא מסתבר שיאמר

שמואל אס הגדילו יכולין למחות צצביל

טעות דפחות משמות דמדוה שמואל

יש ליפות צכך כח ב"ד דהוי כמחן

דלא טעו כלל אע"ג שיכולין למחות

צרוחות צוה אין ליפות כח ב"ד

דאין זה תלוי צצומא וכי"ש דאס נפרש

דמכרן קיים ומחזיר האונאה דלמי

שפיר ומיהו יש לדמות דחדא מינייהו

נקט ומההוס דיצמות דפרק אלמנא

(דף טו:)⁵. דמשמע צעושים

תקנה לכל העצדים שיאכלו כתרומה

שנותנין לצנים כל העצדים וחלק

אחד נותנים לעובר כנגדן אין להוכיח

דחולקין אפילו דצבר ששייך צו גוד

או איגוד כגון העצדים דשאני הסס

דמתעלה חלק העובר צכך צמה

וכל

כולה בעדים קמיירי ומ"ה אמר להם שיסתמו אזניהם שלא ישמעו בטולו ויהיה בטול בלא עדים ולא ויעיל כלום ואע"פ שרואים

גילוי דעתו שרין אחריהם כדי לבטלו גלויי דעתא לאו מילתא הוא והנכון בעניני לומר דרב יהודה סיל ההלכה כרשב"ג ולית

ליה דרב נחמן ומסיק תלמודא והלכתא כרב נחמן דאמר להכח כר' בשותהין והלכתא כנחמי הוא אביי דאמר גלויי דעתא ביטא לאו מילתא הוא וזו היא א' מעי"ל ק"גיס שהלכה כאבוי' ההוא

ובניה ממורים ועדים אינן אלא לכרר העדות שבטלו

אבל שלא יתקיים הבטול

בלא עדים שאלו שניהם מוריס הבעל והאשה מי לא

בטילו וי"ל לפי הדחק

שהבטול בלי עדים אינו מועיל ואע"פ ששניהם מוריס. ומתני' דחנן הגיע

השליח וקדם אצל אשתו

עין משפט ונר מצוה

י' א ב מיי פ"י מהל' נחלות הל"ד סמנ עשין לו טוש"ע ח"מ ס' רפט סעי' א:
י' ג ד מיי פ"ו מהל' גירושין ה' כה סמנ עשין ט טוש"ע אה"ע ס' קמא סעי' סב:
י' ה מיי פ"ט מהל' גירושין הל"ח סמנ שס טוש"ע אה"ע ס' קמד סעי' ה:

פסקי ר"ד

שמואל יתומים שבאו לחלוק בבכסי אביהן ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להן חלק יפה ואם הגדילו יכולים למחות ורב נחמן ידידיה אמר אם הגדילו אין יכולין למחות א"כ מה כח ב"ד יפה:
התם ממונא הכא איסורא פי' כממונא הפקר ב"ד היה הפקר אבל איסור א"א משום מה כח ב"ד יפה לא אפקעו קידושין. גידול בר רעילאי שדר לה גיטא לדבייתהו אתא שליח אשכחא דיקתבה ונוולה. פי' היתה אורגת והראה לה גיטא ולא נטלו לה ואמר לה הא גיטך אמרה ליה ויל השתא (בר' [מיהא] אתא לגביה בעל א"ל ברוך הטוב והמטיב אביי אמר ברוך הטוב והמטיב ולא בטיל גיטא ורבא אמר ברוך הטוב והמטיב גיטא במאי קמיפלגי בגלויי דעתא בגיטא קמיפלגי אביי סבר גלויי דעתא בגיטא לאו מילתא היא ורבא סבר גלויי דעתא בגיטא מילתא היא פי' המבטל בשליחות הגט צריך שיבטל בפיו ואם היה לבו שלם לבטל ולא הוציא מפיו אינו כלום דדברים שבלב אינן דברים הליכין כל זמן שלא הוציא מפיו הבטילו אע"ג שגילה דעתו לא הוי כלום ורבא סבר אע"ג דקיי"ל דדברים שבלב אינן דברים היכא דאיכא גלויי דעתא כאילו גילה בפיו דמי אמר רבא מנא אמינא לה דרב ששת אשקליה גיטא לההוא גברא בעל כרחיה אמר להו ששת אשקליה גיטא לההוא ליבטיל גיטא ואצרכיה רב ששת גיטא אחרינא:
ואביי אטו רב ששת מבטל גיטא דאינטי הוא ההוא איהו בטליה וההוא דאמר להו הכי משום דמחמת דפנוי הוא דמיטת. אמר אביי מנא אמינא לה דרב יהודה אשקליה גיטא לחתניה דרב ירמיה ביראה. פי' בעל כרחיה. גרעיל. הדור אשקליה ובטליה ואמר להו לשהוי יתייבש קרי באורניינו כי היכי דלא תשמעין מיליה וכתבו ליה ואי ס"ד גלויי דעתא בגיטא מילתא איהא קא חזו ליה דקא רהיט בתתייהו וק' לי טורבא דעיתו לאביי דאמר גלויי דאמרו בגיטא לאו מילתא היא היכא דבטלו ובניה ממורים ועדים אינן אלא לכרר העדות שבטלו אבל שלא יתקיים הבטול בשליח וי"ל לפי הדחק שהבטול בלי עדים אינו מועיל ואע"פ ששניהם מוריס. ומתני' דחנן הגיע השליח וקדם אצל אשתו

^[1] דאית ל"י לרבי מה כח אפוטרופוס יצורו חלק יפה שלו1 שמתוך כך יהיו החלקים שווים:
כח ב"ד. שמינו להם האפוטרופוס: הסס ממונא. והפקר ב"ד הפקר: הכא איסורא. דל"א ומשום מה כח ב"ד יפה לא אפקעו רבנן קידושין: גידול בר רעילאי:
ונוולא. אורגת: הא גיעת. הראהו לה ולא מסרו לה: ברוך הטוב והמטיב. שלא מסרת לה: ולא בטל גיטא. ואס בלא שליח זה ומסרו לה למחר מגורשת: גלוי דעתא. שאינו חפץ עוד בשליחות זה: אמר לנו רב שסס. רב שסס אמר לכם ואני שמעתי לזבטיל גיטא: ואלזכיה רב שסס גיטא אחרינא. אלמא משום דגליא דעתיה צביטולא: אטו רב שסס מבטל גיטא דאינטי הוס. אפילו גלוי דעתא ליכא דלא לא אמר אנה צבטלמיה אלא רב שסס והכא ליכא גלוי דעתא ידידיה: איטו צבטליה. ואמר כהדיא ליצטיל:
משום דפנוי. בני אדם המכין וחוצטין אותו צמלות רב שסס ואומר לו למא אמה מצטלו אמר להו הכי רב שסס זוה כן: ירמיה ציראס. שנה שנית וכפסו לזרות לכתוב אחר: אומינו קרי צאודניינו. שימו קניצת ירק דק של דלועין צאזניכס שלא תשמעו ציטולו: אשור הכו לה הייא. התחזקו לתמו מהר: אשור. כמו אשרתא
דדייני (לעיל דף טו). וכמו אשרו חמוץ (ישעיה א) לשון חיזוק: אטו צבטולי גיטא צעי. זה שגילה בדעתו שאינו חפץ בגירושין הגלוי כלום גילה שהוא בלא להפקיען על ידי ציטול גט: לקיימי תנאה צעי. על ידי קיום תנאי הוא בלא להפקיע לומר המניתי לבא עד שלשים ואס לאו יאה גט והכי צחמי וקיימתי תנאי: אי לא נסיבנא. כתב גט ונתן לארוסתו ע"מ שאס לא יכנס עד שלשים וחס יאה גט: קערינא. בצרכי חופה ואונס אני: אין טענה אונס. והוי גיטא: והלכסא כנחמן. דלמר לעיל ציטול צפני שניס: והלכסא כנחמן. נמי צהא דלמר הלכה כרבי צשמיהן:
והלכתא

^[2] דאית ל"י לרבי מה כח אפוטרופוס יצורו חלק יפה שלו1 שמתוך כך יהיו החלקים שווים:
כח ב"ד. שמינו להם האפוטרופוס: הסס ממונא. והפקר ב"ד הפקר: הכא איסורא. דל"א ומשום מה כח ב"ד יפה לא אפקעו רבנן קידושין: גידול בר רעילאי:
ונוולא. אורגת: הא גיעת. הראהו לה ולא מסרו לה: ברוך הטוב והמטיב. שלא מסרת לה: ולא בטל גיטא. ואס בלא שליח זה ומסרו לה למחר מגורשת: גלוי דעתא. שאינו חפץ עוד בשליחות זה: אמר לנו רב שסס. רב שסס אמר לכם ואני שמעתי לזבטיל גיטא: ואלזכיה רב שסס גיטא אחרינא. אלמא משום דגליא דעתיה צביטולא: אטו רב שסס מבטל גיטא דאינטי הוס. אפילו גלוי דעתא ליכא דלא לא אמר אנה צבטלמיה אלא רב שסס והכא ליכא גלוי דעתא ידידיה: איטו צבטליה. ואמר כהדיא ליצטיל:
משום דפנוי. בני אדם המכין וחוצטין אותו צמלות רב שסס ואומר לו למא אמה מצטלו אמר להו הכי רב שסס זוה כן: ירמיה ציראס. שנה שנית וכפסו לזרות לכתוב אחר: אומינו קרי צאודניינו. שימו קניצת ירק דק של דלועין צאזניכס שלא תשמעו ציטולו: אשור הכו לה הייא. התחזקו לתמו מהר: אשור. כמו אשרתא
דדייני (לעיל דף טו). וכמו אשרו חמוץ (ישעיה א) לשון חיזוק: אטו צבטולי גיטא צעי. זה שגילה בדעתו שאינו חפץ בגירושין הגלוי כלום גילה שהוא בלא להפקיען על ידי ציטול גט: לקיימי תנאה צעי. על ידי קיום תנאי הוא בלא להפקיע לומר המניתי לבא עד שלשים ואס לאו יאה גט והכי צחמי וקיימתי תנאי: אי לא נסיבנא. כתב גט ונתן לארוסתו ע"מ שאס לא יכנס עד שלשים וחס יאה גט: קערינא. בצרכי חופה ואונס אני: אין טענה אונס. והוי גיטא: והלכסא כנחמן. דלמר לעיל ציטול צפני שניס: והלכסא כנחמן. נמי צהא דלמר הלכה כרבי צשמיהן:
והלכתא

^[3] דאית ל"י לרבי מה כח אפוטרופוס יצורו חלק יפה שלו1 שמתוך כך יהיו החלקים שווים:
כח ב"ד. שמינו להם האפוטרופוס: הסס ממונא. והפקר ב"ד הפקר: הכא איסורא. דל"א ומשום מה כח ב"ד יפה לא אפקעו רבנן קידושין: גידול בר רעילאי:
ונוולא. אורגת: הא גיעת. הראהו לה ולא מסרו לה: ברוך הטוב והמטיב. שלא מסרת לה: ולא בטל גיט